

ગુજરાત સરકાર



નં.મવિવિ/હકપ/ગધન/૬૩/૨૦૨૩
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ મહેસૂલી
અપીલ અને રિવીઝન ભવન સોલા
ભાગવત વિધાપીઠની સામે સોલા
પોલીસ સ્ટેશનની પાછળ નારાયણ
બંગ્લોઝની સામે
ગોતા અમદાવાદ.
તા. ૧૧/૧૨/૨૦૨૪

અરજદાર :-

(૧) મુકેશભાઈ ચીમનલાલ શાહ

રહે.:- અડાલજ, તા.ગાંધીનગર, જિ.ગાંધીનગર

વિરુદ્ધસામાવાળા :-

(૧) સવિતાબેન નારણભાઈ પટેલ

રહે.:- પ્રેમચંદનગર સોસાયટી, મહાવીરનગર પાસે, તા.હિંમતનગર,
જિ.સાબરકાંઠા

(૨) ગોપાળભાઈ નારણભાઈ પટેલ

(૩) કાળાભાઈ નારણભાઈ પટેલ

(૪) ભરતભાઈ નારણભાઈ પટેલ

નં.(૨) થી (૪) રહે.:- આમજ, તા.માણસા, જિ.ગાંધીનગર

(૫) મંગુબેન નારણભાઈ પટેલ

(૬) કમુબેન નારણભાઈ પટેલ

નં.(૫) અને (૬) રહે.:- પરબતપુરા, તા.માણસા, જિ.ગાંધીનગર

(૭) જમુબેન નારણભાઈ પટેલ

રહે.:- મોતીપુરા, તા.માણસા, જિ.ગાંધીનગર

(૮) વાઘેલા રઈજીજી ગાભાજી

રહે.:- પગીવાસ, મુ.અડાલજ, તા.જિ.ગાંધીનગર

(૯) પ્રાંત અધિકારીશ્રી, કલોલ

(૧૦) કલેક્ટરશ્રી, ગાંધીનગર

ગુજરાત જમીન મહેસૂલ નિયમો-૧૯૭૨ ના નિયમ - ૧૦૮ (૬)(એ) હેઠળ ફેરતપાસ અરજીબાબત.

વાદગ્રસ્ત હુકમ : -	ક્લેક્ટરશ્રી, ગાંધીનગરના હુકમ નં.સીબી/આર.ટી.એસ./બાલવા/અપીલ નં.૭૦/૨૦૨૧, તા.૨૭/૦૬/૨૦૨૨.
વાદગ્રસ્ત જમીન : -	મોજે.બાલવા, તા.માણસા, જિ.ગાંધીનગરના સરવે નં.૭૮૩
વાદગ્રસ્ત નોંધ : -	વેચાણ ફેરફાર નોંધ નં.૧૦૫૨૭, તા.૧૨/૦૫/૨૦૨૧.



(૧) આ કેસની ટૂંકી હકીકત એવી છે કે,

(૧.૧) મોજે.બાલવા, તા.માણસા, જિ.ગાંધીનગરના સરવે નં.૭૮૩ વાળી જમીનના રેકર્ડ વેચાણ ફેરફાર નોંધ નં.૧૦૫૨૭, તા.૧૨/૦૫/૨૦૨૧ના રોજ નોંધાયેલ, જે નોંધ સામે આ કામના પ્રતિવિવાદી નં.૮એ વાંધા અરજી આપતાં પ્રાંત અધિકારીશ્રી, માણસાએ કેસ તકરારી રજીસ્ટરે લઈ તા.૨૪/૦૮/૨૦૨૧ના હુકમ નં.પીઓ/માણસા/તકરારી કેસ નં.૧૦૨/૨૦૨૧થી આ કામના પ્રતિવિવાદી નં.૮ની વાંધા અરજી મંજૂર કરવા તથા મોજે.બાલવા, તા.માણસા, જિ.ગાંધીનગરના સરવે નં.૭૮૩ વાળી જમીનમાં નોંધાયેલ વેચાણ અંગેની ફે.નો.નં.૧૦૫૨૭, તા.૧૨/૦૫/૨૦૨૧ને નામંજૂર કરવા હુકમ કરેલ. જે હુકમથી નારાજ થઈ આ કામના અરજદારશ્રીએ ક્લેક્ટરશ્રી, ગાંધીનગર સમક્ષ રીવીઝન અરજી કરેલ. જે પરત્વે ક્લેક્ટરશ્રીના તા.૨૭/૦૬/૨૦૨૨ના વાદગ્રસ્ત હુકમથી વિવાદીની વિવાદ અરજી નામંજૂર કરવામાં આવેલ છે.

(૧.૨) જેનાથી નારાજ થઈ આ કામના અરજદારશ્રીએ અરજદારશ્રીએ તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૩ના રોજ અત્રેની કોર્ટ સમક્ષ રીવીઝન અરજી દાખલ કરેલ. જેમા અત્રેથી તા.૧૮/૧૦/૨૦૨૩, તા.૦૫/૦૭/૨૦૨૪ તથા તા.૦૭/૧૧/૨૦૨૪ના રોજ સુનાવાણી રાખવામાં આવેલ. તા. ૧૮/૧૦/૨૦૨૩ ની મુદતે અરજદારના વકીલશ્રી હાજર રહી મુદતની માંગણી કરેલ. તા. ૦૫/૦૭/૨૦૨૪ ની મુદતે અરજદાર નં. ૩ ના વારસ હાજર રહી મુદતની માંગણી કરેલ. તા.૦૭/૧૧/૨૦૨૪ ના રોજ અરજદારશ્રીના વકીલશ્રી હાજર રહી લેખિત-મૌખિક દલીલો રજૂ કરેલ છે, વિશેષ કોઈ રજૂઆત કરવાની બાકી ના હોઈ અરજદારશ્રીનાં એડવોકેટશ્રી ધ્વારા કેસ ઠરાવ પર લેવાં માંગણી કરતા તા.૦૭/૧૧/૨૦૨૪ના રોજ કેસ આખરી ઠરાવ પર લેવામાં આવ્યો.

(૨) અરજદારશ્રીની રજૂઆત નીચે મુજબ છે:

(૨.૧) અરજદારે મોજે બાલવા, તા. માણસા, જિ. ગાંધીનગરના બ્લોક/સરવે નંબર ૭૮૩ (જેનો જુનો સરવે નંબર ૬૫૮) વાળી હે. ૦-૬૭-૭૫ પ્ર.આરે. ચો.મી. વાળી જમીન તેના મૂળ માલિકોને પુરતો અવેજ ચુકવી રજીસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજ થી તા. ૨૮-૧-૨૦૨૧ ના રોજ ખરીદ કરેલ છે. અમો અરજદાર સવાલવાળી જમીનના બોનાફાઈડ પરચેઝર છીએ. જેથી સદરહુ વેચાણ

(2.2)

Page 3 of 5



- ગાંધીનગરના ગામ દફતરે હકકપત્રકે દાખલ થયેલ વેચાણ અંગેની ફેરફાર નોંધ નં. ૧૦૫૨૭ તા. ૧૨-૫-૨૦૨૧ મંજૂર કરી આપવા રજૂઆત છે.
- (૨.૬) અરજદાર કાયદેસરના બોનાફાઈડ પરચેઝર છીએ. અરજદારે સવાલવાળી જમીન પુરતો અધિકાર ચુકવી રજીસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજથી ખરીદ કરેલ છે. સબબ, અરજ કરવાની કે, અમો અરજદારની હાલની ફેરતપાસ અરજી મંજૂર કરી, મોજે બાલવા, તા. માણસા, જી. ગાંધીનગરના ગામ દફતરે હકકપત્રકે અમારી રજીસ્ટર્ડ વેચાણ દાખલ થયેલ ફેરફાર નોંધ નં. ૧૦૫૨૭ બાબતે કલેક્ટરશ્રી, ગાંધીનગરનો વાદગ્રસ્ત તા. ૨૭-૬-૨૦૨૨ તથા પ્રાંત અધિકારી અને નાયબ કલેક્ટરશ્રી, માણસાનો તા. ૨૪-૮-૨૦૨૧ નો વાદગ્રસ્ત હુકમ રદ કરી, અમારી વેચાણ અંગેની ફેરફાર નોંધ નં. ૧૦૫૨૭ મંજૂર કરવાનો હુકમ કરવા રજૂઆત છે.
- (૩) આ કામના સામાવાળા દ્વારા અત્રે સમક્ષ કોઈ મૌખિક કે લેખિત રજૂઆત થયેલ નથી.
- (૪) કલેક્ટરશ્રી, ગાંધીનગરના વાદગ્રસ્ત હુકમની વિગત નીચે મુજબ છે:
- (૪.૧) સવાલવાળી જમીન અંગે પ્રાંત અધિકારીશ્રી માણસાએ તેઓના તા. ૨૪/૮/૨૧ ના હુકમથી ફે.નો.નં. ૧૦૫૨૭ થી વેચાણ રાખનાર મુકેશકુમાર ચીમનલાલ શાહે સવાલવાળી જમીન સબ-રજીસ્ટ્રારશ્રી. માણસા રૂબરૂ રજિ. દસ્તાવેજ નં. ૩૨૮ થી વેચાણ રાખેલ છે. પરંતુ વેચાણ રાખનાર હાલ ક્યાંના ખેડૂત ખાતેદાર છે? તે અંગે કોઈ પુરાવા રજૂ કરેલ ન હોઈ વેચાણ અંગેની ફે.નો.નં. ૧૦૫૨૭ નામંજૂર કરવા હુકમ કરેલ.
- (૪.૨) આ કામના વિવાદીએ તેઓની રજૂઆતમાં તેઓ મોજે. અડાલજના સર્વે નં. ૩૫૮ તેમજ ૬૭૩ ના ખેડૂત ખાતેદાર હોવાની રજૂઆત કરેલ છે. પરંતુ રેકર્ડકીય હકીકતોની ચકાસણી કરતાં સર્વે નં. ૩૫૮ વાળી જમીન આ કામના વિવાદીએ ફે.નો.નં. ૮૮૮૭ ની વિગતે વેચાણ હકકે રાખેલ છે. તેમજ સર્વે નં. ૬૭૩ વાળી જમીન ૧૦૪૨૦ ની વિગતે વેચાણ હકકે વેચાણ રાખેલ છે.
- (૪.૩) વિવાદીએ ખેડૂત ખાતેદારના પુરાવા તરીકે વેચાણ રાખેલ જમીનના ૭/૧૨ રજૂ કરેલ છે. પરંતુ વિવાદી મુળથી ક્યાંના ખેડૂત ખાતેદાર છે? તે અંગેના કોઈ પુરાવા રેકર્ડે રજૂ થયેલ નથી. જેથી વિવાદીની રજૂઆત ગ્રાહ્ય રાખવા પાત્ર જણાતી નથી.
- (૫) એપેલેટ કોર્ટના અવલોકનો :-
- (૫.૧) પ્રસ્તુત કેસમાં અરજદારની લેખિત-મૌખિક દલીલો તેમજ વાદગ્રસ્ત હુકમની વિગત, કલેક્ટરશ્રીના હુકમની વિગતો અને અન્ય રજૂ થયેલ આધાર-પુરાવા ધ્યાને લેતા નીચે મુજબ હકીકત જણાઈ આવે છે.
- (૫.૨) અરજદારશ્રીની અત્રે સમક્ષની મુખ્ય રજૂઆત તેઓ વાદગ્રસ્ત જમીન રજીસ્ટર્ડ વેચાણ દસ્તાવેજ આધારે વેચાણ હકક થી ધારણ કરતા હોવાની, તેઓ બોનાફાઈડ પરચેઝર હોવાની તથા મુળના ખેડૂત ખાતેદાર હોવાની તથા કલેક્ટરશ્રી ગાંધીનગર સમક્ષ ચાલતા કેસ દરમિયાન નિયત સમય મર્યાદામાં ખેડૂત ખાતેદાર પ્રમાણપત્ર રજૂ ન કરી શકેલ હોવાની છે. અરજદારશ્રીએ અત્રે સમક્ષ પ્રાંત અધિકારીશ્રી ધાનેરા દ્વારા તા. ૨૩/૦૬/૨૦૨૨ ના રોજ ઈશ્યુ થયેલ ખેડૂત ખરાઈ અંગેનું



(પ.૩) પ્રમાણપત્ર નં. lora/21/02/112/75/2022 વર્ષી 2900/22 રજુ કરેલ છે. કલેક્ટરશ્રી ગાંધીનગરે તેઓના વાદગ્રસ્ત હુકમના તારણમા અરજદારશ્રી મુળથી ક્યાંના ખેડૂત ખાતેદાર છે? તે અંગેના કોઈ પુરાવા રેકર્ડ રજુ થયેલ નથી. જેથી વિવાદીની રજૂઆત ગ્રાહ્ય રાખવા પાત્ર જણાતી ન હોવાનું નોંધેલ છે.

(પ.૩) ઉક્ત તમામ વિગતો ધ્યાને લેતા અરજદારશ્રીની રજૂઆત તથા કલેક્ટરશ્રી ગાંધીનગરના વાદગ્રસ્ત હુકમના અનુસંધાને અરજદારશ્રી દ્વારા રજુ થયેલ ખેડૂત ખરાઈ પ્રમાણપત્ર ધ્યાને લઈ તમામ બાબતે પુનઃ ચકાસણી કરી રેકર્ડ ઓફ રાઈટ્સની જોગવાઈ મુજબ નિર્ણય લેવાય તે વધુ ઉચિત જણાય છે. સબબ આ કામે નીચે મુજબનો હુકમ કરવામા આવે છે.

-: હુકમ :-

અરજદારની રીવીઝન અરજી નં.મવિવિ/હકપ/ગધન/૬૩/૨૦૨૩ અશંત: મંજૂર કરવામાં આવે છે. કલેક્ટરશ્રી, ગાંધીનગરનો તા.૨૭/૦૬/૨૦૨૨નો હુકમ નં.સીબી/આર.ટી.એસ./બાલવા/ અપીલ/નં.૭૦/૨૦૨૧ રદ કરી પેરા (પ.૩) ની સુચના મુજબ ચકાસણી કરી પુનઃ નિર્ણય લેવા કેસ રીમાન્ડ કરવામા આવે છે.

આજ તારીખ : ૧૧ / ૧૨ / ૨૦૨૪ના રોજ મારી સહી તથા સિક્કા સાથે.

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે.



(પ્રકાશ.એન. મકવાણા)

સંયુક્ત સચિવ
મહેસૂલ વિભાગ (વિવાદ)
અમદાવાદ

પ્રતિ,

સંબંધકર્તા પક્ષકારો તરફ.

નકલ રવાના :-

૧. કલેક્ટરશ્રી, ગાંધીનગર તરફ.
૨. પ્રાંત અધિકારીશ્રી, કલોલ તરફ.
૩. અત્રેની ઈ-ધરા શાખા તરફ.
૪. સિલેક્ટ ફાઈલે.